

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 261/2532

นางกาญจนา พรหมขุติมา

โจทก์

นางสาวสมจิต เจะกุนิ

จำเลย

นางสาวสมจิต เจะกุนิ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 92 แผ่นที่ 2) สืบเนื่องจากศาลชั้นต้นชี้สองสถานกะประเด็นให้จำเลยมีหน้าที่นำสืบก่อน ได้สืบพยานจำเลยแล้ว ในวันนัดสืบพยานโจทก์ทนายจำเลยยื่นคำร้องขอถอนตัวจากการเป็นทนายจำเลย แต่จำเลยไม่ไปศาล ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เลื่อนคดีไปและหมายแจ้งวันนัดสืบพยานโจทก์พร้อมส่งสำเนาคำร้องให้จำเลยทราบว่าจะคัดค้านการถอนตัวของทนายจำเลยหรือไม่ หากคัดค้านให้คัดค้านก่อนวันนัดมิฉะนั้นถือว่าไม่ตั้งใจคัดค้านปรากฏว่าจำเลยไม่ไปศาลในวันนัดสืบพยานโจทก์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ทนายจำเลยถอนตัวได้และได้สืบพยานโจทก์แล้วนัดฟังคำพิพากษา ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกจากบ้านเลขที่ดังกล่าวตามฟ้อง และส่งมอบบ้านพิพาทคืนให้แก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อย และให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ 800 บาทกับค่าเสียหายอีกเดือนละ 1,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะส่งมอบบ้านพิพาทคืนโจทก์

ก่อนถึงกำหนดวันฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยยื่นคำร้องว่าจำเลยไปค้าขายที่ต่างจังหวัด จึงไม่ทราบวันนัดสืบพยานโจทก์การที่ศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์ลับหลัง

จำเลยทำให้จำเลยเสียเปรียบที่ไม่มีโอกาสซักค้านพยานโจทก์ ขอให้ศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 82,81)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าตามพฤติการณ์แห่งคดี ไม่มีเหตุสมควรให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าตามพฤติการณ์แห่งคดี ไม่มีเหตุสมควรให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(จิรพันธุ์ รัศมีทัต-นาม ยิ้มแย้ม-อรรถวิทย์ วรธนวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น